Anexo II

Guion-resumen

1. **El Presupuesto del Estado en España**
2. **Los créditos presupuestarios**
3. **Las modificaciones presupuestarias**

1. El Presupuesto del Estado en España

<table>
<tr><td>Concepto de PGE</td><td colspan="2">Según el art. 32 LGP, los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ámbito</td><td>Subjetivo</td><td>El sector público estatal está integrado por:
a) La Administración General del Estado.
b) El sector público institucional estatal.
Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE, los cuales se clasifican en:
1º Organismos autónomos.
2º Entidades Públicas Empresariales.
3º Agencias Estatales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios adscritos a la AGE.
e) Las fundaciones del sector público adscritas a la AGE.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.
i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AGE.
También se unen a la Ley de Presupuestos Generales del Estado el presupuesto de gastos de funcionamiento (cap. I y II) e inversiones (cap. VI) del Banco de España.</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td>Los PGE determinarán:
a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo a) anterior.
b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior.
c) Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo b) del apartado anterior.
d) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.
e) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.</td></tr>
</table>

ÁMBITO *(continuación)*	**TEMPORAL**	- El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán: a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven. b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. - **Excepciones en relación con las obligaciones**: se pueden imputar al ejercicio corriente Obligaciones (gastos) de años anteriores en los siguientes casos: 1º Atrasos a favor del personal. 2º Cumplimiento de resoluciones judiciales firmes. 3º Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del ejercicio corriente presupuesto obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. - En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar al presupuesto y no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en las excepciones anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la autorice. - Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento de los arts. 55, 56 y 57 LGP.

Estructura de los Presupuestos Generales del Estado		
Planteamiento de la Ley General Presupuestaria (arts. 39, 40 y 41)	**Competencia**	La estructura de los PGE y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, por el **Ministerio de Hacienda**, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir.
	Clasificación de los gastos	Los estados de gastos de los presupuestos se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones: - **La clasificación orgánica,** que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto. - **La clasificación por programas**, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos por programas y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir y se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual. - **La clasificación económica**, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. • En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. • En los créditos para operaciones de capital se distinguirán, las inversiones reales y las transferencias de capital. • El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el art. 50 LGP. • En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. • Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. - Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán **funcionalmente** al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto.
	Clasificación de los ingresos	Los estados de ingresos de los presupuestos se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica: - La **clasificación orgánica** distinguirá los ingresos correspondientes a la AGE y los correspondientes a cada uno de los OO.AA., los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda. - La **clasificación económica** agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras: • En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales; impuestos indirectos; tasas, precios públicos y otros ingresos; transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. • En los ingresos de capital se distinguirán: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. • En las operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros. • Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.

Desarrollo por la Orden del Ministerio competente en materia de Hacienda

¿Quién gasta? Orgánica

Distribuye los gastos por entes públicos (Estado, Seguridad Social, OO.AA y restantes entes públicos). Dentro del Presupuesto del Estado, los gastos se distribuyen por Secciones y dentro de estas por Servicios. Las secciones son los Altos Órganos del Estado y los Departamentos ministeriales. Los servicios son las Secretarías de Estado, Direcciones Generales, etc.

1	2	SECCIÓN		
1	2	0	1	SERVICIO

SECCIONES

- 01 Casa de S.M. el Rey.
- 02 Cortes Generales.
  - 02.02 Congreso.
  - 02.03 Senado.
- 03 Tribunal de Cuentas.
- 04 Tribunal Constitucional.
- 05 Consejo de Estado.
- 06 Deuda Pública.
- 07 Clases Pasivas.
- 08 Consejo General del Poder Judicial.
- .....
- 12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- .....
- 26 Ministerio de Sanidad.
- .....
- 33 Ministerio de Universidades.
- 34 Relaciones financieras con la Unión Europea.
- 35 Fondo de contingencia.
- 36 Fondos de Compensación Interterritorial.
- 37 Otras relaciones Financieras con Entes Territoriales.
- 38 Sistemas de Financiación de Entes Territoriales.

Los organismos públicos se identifican con los dos dígitos de la Sección a la que se adscriben y tres dígitos para diferenciarlos de los servicios.

¿Para qué se gasta? Programas

Distribuye los créditos por políticas de gasto, las cuales se agrupan en áreas de gasto. En las políticas de gasto se agrupan los programas por grupos de programas.

1	ÁREA DE GASTO				
1	3	POLÍTICA DE GASTO			
1	3	1	GRUPO DE PROGRAMA		
1	3	1	A	PROGRAMA	

ÁREAS Y POLÍTICAS DE GASTO

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

11. Justicia
12. Defensa
13. Seguridad ciudadana e II.PP.
14. Política Exterior

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

21. Pensiones.
22. Otras prestaciones económicas.
23. Servicios Sociales y Promoción Social
24. Fomento del Empleo.
25. Desempleo.
26. Acceso a la vivienda y fomento de la edificación.
29. Gestión y administración de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

31. Sanidad.
32. Educación.
33. Cultura.

¿En qué se gasta? Económica

Distribuye los créditos por capítulos, los cuales se desagregan en artículos, estos en conceptos y, en algunos casos, los conceptos en subconceptos.

1	CAPÍTULO			
1	2	ARTÍCULO		
1	2	0	CONCEPTO	
1	2	0	00	SUBCONCEPTO

CAPÍTULOS

GASTOS CORRIENTES

1. Gastos de personal.
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.
3. Gastos financieros.
4. Transferencias corrientes.

FONDO DE CONTINGENCIA

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos.

GASTOS DE CAPITAL

6. Inversiones reales.
7. Transferencias de capital.

OPERACIONES FINANCIERAS

8. Activos financieros.
9. Pasivos financieros.

Los capítulos 1 y 2 recogen los gastos de funcionamiento de los servicios.

<table>
<tr><th colspan="3">Desarrollo por la Orden del Ministerio competente en materia de Hacienda</th></tr>
<tr><td></td><td><u>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</u>
41. Agricultura, Pesca y Alimentación.
42. Industria y Energía.
43. Comercio, Turismo y Pymes.
44. Subvenciones al Transporte.
45. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
46. Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización.
49. Otras actuaciones de carácter económico</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td><u>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</u>
91. Órganos constitucionales, gobierno y otros.
92. Servicios de carácter general.
93. Administración financiera y Tributaria
94. Transferencias a otras Administraciones Públicas.
95. Deuda pública.

Programas FINALISTAS: letras “A” a la “L”. INSTRUMENTALES O DE GESTIÓN: letras “M” a la “Z”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Además de las clasificaciones orgánica, por programas y económica hay que señalar que los gastos para inversiones se distribuyen TERRITORIALMENTE por provincias agrupándose por CC.AA., Ciudades con Estatuto de Autonomía propio.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Por otro lado es necesario tener en cuenta que la Seguridad Social, los OO.AA., las Entidades Públicas Empresariales, las fundaciones y demás entes públicos, presentan estructuras específicas.</td></tr>
</table>

Desarrollo por la Orden del Ministerio competente en materia de Hacienda

- **Clasificación orgánica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:**

  En el Presupuesto del Estado, los Ministerios recogerán los créditos destinados a financiar el coste total de las actuaciones que resulten elegibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

- **Estructura de programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:**

  - Los programas se estructurarán en áreas de gasto y políticas de gasto (primer y segundo carácter) de acuerdo con la clasificación que se recoge en el apartado 1. Clasificación por programas de gasto general.
  - Los créditos identificarán el grupo de programas (tercer carácter) con un componente del Plan.
  - Los programas (cuarto carácter) se asignarán con una inversión o reforma del Plan. En el literal del programa deberá aparecer una referencia al código del componente y la inversión o reforma.

- **Estructura económica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La asignación económica de los créditos seguirá las siguientes especialidades:**

  - En el capítulo 1 de gastos de personal, los créditos se recogerán en el art. 19.
  - En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, los créditos se recogerán en el art. 29.
  - En el capítulo 6 de inversiones reales, los créditos se consignarán en el art. 69.
  - En el capítulo 8 de activos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos específicos que se recogen en el anexo II.
  - El concepto y el subconcepto de la clasificación económica (últimos tres dígitos) se reservarán, en su caso, para identificar el conjunto de proyectos, subproyectos y actuaciones en que se divide cada inversión.

	Distribución de los gastos por capítulos	
	Capítulo y denominación	**Se incluirán en el capítulo**
Gastos corrientes	**1. Gastos de personal**	Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes: - Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, a satisfacer al personal por su relación de empleo con la Administración. - Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema de previsión social así como gastos de naturaleza social destinados al personal. • *No se incluyen en este capítulo las indemnizaciones por razón del servicio.*
	2. Gastos corrientes en bienes y servicios	Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades de los organismos públicos que no originen un aumento de capital o del patrimonio público. Tales bienes se caracterizan por ser fungibles, tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en el inventario y en general ser reiterativos. No se pueden imputar a este capítulo gastos relativos a retribuciones de los empleados públicos. Se imputan a este capítulo las indemnizaciones por razón del servicio.
Distribución de los gastos por capítulos	**3. Gastos financieros**	Carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas, contraídas o asumidas por los organismos públicos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, así como las cargas financieras por intereses de todo tipo de depósitos y fianzas recibidas.
	4. Transferencias corrientes	Pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes.
Fondo de Contingencia	**5. Fondo de contingencia y otros imprevistos**	Fondo que se dota con un porcentaje de los gastos no financieros y cuya finalidad es atender imprevistos y financiar algunas modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Con cargo al mismo no se pueden imputar gastos.
Gastos de capital	**6. Inversiones reales**	Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por los organismos públicos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. Un gasto se considerará amortizable cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros.
	7. Transferencias de capital	Pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de capital.
Gastos por operaciones financieras	**8. Activos financieros**	Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que puedan estar representados en títulos valores, contratos de préstamo etc, así como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.
	9. Pasivos financieros	Amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas por los organismos públicos, tanto en moneda nacional o en moneda extranjera, a corto y largo plazo.

ADAMS

<table>
<tr><th colspan="4">Desagregación de los Capítulos I, II, IV, VI y VII (Gastos)</th></tr>
<tr><td colspan="4">Capítulo I. Gastos de personal
Artículo 10.- Altos cargos.
Artículo 11.- Personal eventual.
Artículo 12.- Funcionarios.
Artículo 13.- Laborales.
Artículo 14.- Otro personal.
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Artículo 19.- Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones.
Artículo 21.- Reparación, mantenimiento y conservación.
Artículo 22.- Material, suministros y otros.
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.
Artículo 24.- Gastos de publicaciones.
Artículo 25.- Conciertos de asistencia sanitaria.
Artículo 27.- Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad.
Artículo 29.- Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</td></tr>
<tr><th colspan="4">Capítulos IV y VII. Transferencias corrientes y de capital</th></tr>
<tr><td>Sector público estatal</td><td colspan="3">Artículos 40 y 70.- A la Administración del Estado.
Artículos 41 y 71.- A Organismos autónomos.
Artículos 42 y 72.- A la Seguridad Social.
Artículos 43 y 73.- A entidades del S.P. administrativo estatal con presupuesto de gastos limitativo.
Artículos 44 y 74.- A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto entes sector público.</td></tr>
<tr><td>Autonómico</td><td colspan="3">Artículos 45 y 75.- A Comunidades Autónomas.</td></tr>
<tr><td>Local</td><td colspan="3">Artículos 46 y 76.- A Entidades Locales.</td></tr>
<tr><td>Sector privado</td><td colspan="3">Artículos 47 y 77.- A empresas privadas.
Artículos 48 y 78.- A familias e instituciones sin fin de lucro.</td></tr>
<tr><td>Sector exterior</td><td colspan="3">Artículos 49 y 79.- Al exterior.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Capítulo VI. Inversiones reales</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Civil</td><td rowspan="2">Infraestructuras</td><td>Nueva</td><td>Artículo 60.- Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.</td></tr>
<tr><td>Reposición</td><td>Artículo 61.- Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Asociada al funcionamiento operativo de servicios</td><td>Nueva</td><td>Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.</td></tr>
<tr><td>Reposición</td><td>Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inmaterial</td><td>Artículo 64.- Gastos de inversión de carácter inmaterial.</td></tr>
</table>

Militar	**Artículo 65.**- Inversiones militares en infraestructura y otros bienes. **Artículo 66.**- Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios. **Articulo 67.**- Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial.
Artículo 69.- Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	

Clasificación de los ingresos	
Orgánica	**Económica**
Agrupa los ingresos en los subsectores siguientes: - Estado. - Organismos autónomos. - Entes Públicos cuyos presupuestos presentan características análogas a los organismos autónomos. - Sociedades Estatales. - Restantes Entes Públicos.	**Ingresos corrientes** - **CAP. I.-** Impuestos directos y cotizaciones sociales. - **CAP. II.-** Impuestos indirectos. - **CAP. III.-** Tasas, precios públicos y otros ingresos. - **CAP. IV.-** Transferencias corrientes. - **CAP. V.-** Ingresos patrimoniales. **Ingresos de capital** - **CAP. VI.-** Enajenación de inversiones reales. - **CAP. VII.-** Transferencias de capital. **Ingresos por operaciones financieras** - **CAP. VIII.-** Activos financieros. - **CAP. IX.-** Pasivos financieros.

	Distribución de los ingresos por capítulos	
	Capítulo y denominación	**Contenido**
Ingresos corrientes	**1. Impuestos directos y cotizaciones sociales**	Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de renta. En general, el sujeto que soporta la carga tributaria es el que debe cumplir con la obligación tributaria (IRPF, impuesto de sociedades, etc.). También se incluyen las cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores a los sistemas de previsión social.
	2. Impuestos indirectos	Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta. En general, el que soporta la carga tributaria no es el que tiene que cumplir con la obligación tributaria. (IVA, tráfico exterior, etc.).
	3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	Ingresos derivados de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario.
	4. Transferencias corrientes	Recursos, condicionados o no, recibidos por los entes públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, y que se destinan a financiar operaciones corrientes.
Ingresos de capital	**5. Ingresos patrimoniales**	Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio del ente público así como los derivados de actividades realizadas en régimen de Derecho privado.
	6. Enajenación de inversiones reales	Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de propiedad del ente público.
	7. Transferencias de capital	Recursos, condicionados o no, recibidos por los entes públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben, y que se destinan a financiar operaciones de capital.
Ingresos por operaciones financieras	**8. Activos financieros**	Recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos financieros, así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y de reintegros de depósitos y fianzas constituidos.
	9. Pasivos financieros	Se imputarán a este capítulo los ingresos obtenidos por entes públicos procedentes de la emisión de deuda y la obtención de préstamos tanto en moneda nacional o extranjera.

2. Los créditos presupuestarios

<table>
<tr><th colspan="2">Concepto</th></tr>
<tr><td colspan="2">Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Características</td><td>Carácter limitativo
No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de la LGP, art. 46.</td></tr>
<tr><td>Carácter vinculante o de especificación
- Los créditos deberán destinarse a la <u>finalidad específica</u> para la que hayan sido autorizados por las leyes de presupuestos.
- La finalidad específica viene determinada por el nivel de vinculación o especificación y, de conformidad con lo previsto en el art. 43 de la Ley 47/2003, los créditos autorizados en los programas de gastos se especifican como regla general a nivel de <u>concepto</u>.
- Excepciones en los capítulos I, II y VI:
• No obstante, los créditos destinados a gastos de personal (capítulo I) y destinados a gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo II) se especificarán a nivel de artículo para el Presupuesto del Estado y a nivel de capítulo para OO.AA. y Seguridad Social.
• Las inversiones reales (capítulo VI) se especificarán a nivel de <u>capítulo</u>.
- Otras excepciones (a nivel de especificación):
a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.
b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.
c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el art. 54 LGP.
d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender transferencias corrientes o de capital al exterior.
e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio
Las leyes de presupuestos de cada año, con vigencia exclusiva para el correspondiente ejercicio, especifican además vinculaciones para determinados créditos.</td></tr>
<tr><td>Carácter anual
El carácter anual de los créditos es una consecuencia del principio de la temporalidad del presupuesto. Los créditos puestos a disposición del gestor tienen un periodo de vigencia que coincide con el año natural y la parte del crédito no gastada (no afectada al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas), al finalizar el ejercicio, caduca ya que al día siguiente comienza la ejecución de un nuevo presupuesto aprobado o prorrogado. El art. 49 LGP dice al respecto: "Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho" (se exceptúan los créditos incorporables).</td></tr>
</table>

3. Las modificaciones presupuestarias

Concepto	Podemos definir las modificaciones presupuestarias como las variaciones que a lo largo del ejercicio se introducen en los presupuestos mediante autorización de los órganos que expresamente tengan atribuida tal competencia en los supuestos contemplados en la Ley de Presupuestos de cada año o en la LGP.
Justificación	El presupuesto es una previsión normativa y como tal encierra un mandato que hay que cumplir pero, precisamente por ser una previsión, no puede contemplar todos los acontecimientos que se van a presentar durante su ejecución. Por medio de las modificaciones presupuestarias se adapta el presupuesto a la realidad del momento de su ejecución. Entre un presupuesto rígido que no permitiera introducir ninguna modificación, o que solamente permitiera introducir modificaciones al Parlamento y, un presupuesto totalmente flexible en el que el gestor gozara de total discrecionalidad la legislación española al respecto ha optado por permitir las modificaciones presupuestarias siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que estén previstas en la LGP o en la de Presupuestos Generales y se cumplen los requisitos exigidos en las mismas (Ley habilitante) y b) Que sean autorizadas por el órgano competente.
Financiación	Las modificaciones presupuestarias se financian con baja en otras aplicaciones o con cargo al Fondo de contingencia previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. El Fondo de contingencia, para el Presupuesto del Estado, viene regulado en el art. 50 LGP en los siguientes términos: - Este fondo se dota con el 2% del total de gastos para operaciones no financieras, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente de dicho presupuesto. - El Fondo únicamente financiará, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito salvo que concurran las circunstancias a que se refiere el art. 59 LGP. a) Las ampliaciones de crédito. b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. c) Las incorporaciones de crédito. - En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria. - La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta de la persona titular del Ministerio competente en Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito. - El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral acerca de la utilización del Fondo regulado en este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias. - El remanente de crédito a final de cada ejercicio anual en el «Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria» no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores.

Procedimientos para el trámite de los expedientes de modificaciones presupuestarias	
Para estudiar cada una de las modificaciones presupuestarias, es necesario conocer el procedimiento que se debe seguir para su autorización. Este procedimiento, en sus líneas generales, viene recogido en la **Orden HFP/147/2022, de 2 de marzo**, y como procedimiento administrativo que es, tiene tres fases: **iniciación, trámite y resolución**, a las que añadimos la de **instrumentación** (contabilización).	
Iniciación	Se iniciará por los titulares de los centros que tengan a su cargo la gestión de los programas de gasto, que dirigirán la propuesta de modificación a la Oficina Presupuestaria en la que se incluirá la siguiente documentación: - **Memoria**: constituye el documento justificativo de la necesidad de la modificación de crédito. En ella deberán hacerse constar la clase de modificación, su fundamento legal, un estudio económico, la incidencia en los objetivos y la fuente de financiación. • Las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos dotados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, y el resto de los créditos vinculados al MRS consignados en los presupuestos de gastos de las entidades con presupuesto limitativo, en la medida en que el MRS se ha configurado como un instrumento en el que los pagos se realizarán por la Comisión Europea tras el cumplimiento de los hitos y objetivos previamente fijados, en la memoria deberá señalarse que dicha modificación no afectará al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR). En particular, deberán estar perfectamente identificados los componentes y medidas en la memoria, vinculados a las aplicaciones presupuestarias objeto de modificación, la identificación de los hitos y objetivos vinculados a las inversiones afectadas en el expediente de modificación, y la declaración de que dicha modificación no afectará a su cumplimiento. Asimismo, en aquellas modificaciones presupuestarias que afectaran a créditos que financien acciones del PRTR, pero para las que no se establecen hitos y objetivos concretos, la memoria deberá igualmente declarar que el expediente de modificación no afectará a su cumplimiento. - **Informes**: preceptivos: • El de la Intervención Delegada. • El de la Oficina Presupuestaria. 1º Los dictámenes o informes facultativos que en cada caso procedan. 2º El certificado de existencia de crédito cuando sea necesario. • En las modificaciones y variaciones presupuestarias que afecten a los créditos dotados en el servicio 50 “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las entidades con presupuesto limitativo, la memoria deberá acompañarse de un informe preceptivo de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. - **Documentación específica:** los documentos específicos que correspondan según la naturaleza del expediente y el tipo de modificación.

TRAMITACIÓN	- **Expedientes competencia de los Presidentes o Directores de Organismos Autónomos**. Las Unidades correspondientes de los Organismos Autónomos elaborarán las memorias y documentación y propondrán al Presidente o Director del Organismo la oportuna propuesta de modificación de crédito. Una vez adoptado el Acuerdo se remitirá, junto con la documentación que haya servido de base para su tramitación a la Dirección General de Presupuestos, para su instrumentación. - **Expedientes competencia de los titulares de los Departamentos Ministeriales.** Las Oficinas Presupuestarias de los Departamentos Ministeriales, con base en las solicitudes realizadas por los Centros Directivos, someterán al Ministro respectivo las propuestas de resolución cuya autorización les corresponda de conformidad con la normativa en vigor. Una vez adoptado el correspondiente Acuerdo, lo remitirá, junto con la documentación que haya servido de base para su tramitación, a la Dirección General de Presupuestos para su instrumentación y expedición, en su caso, de los correspondientes documentos contables. - **Expedientes competencia de la persona titular del Ministerio competente en Hacienda o del Consejo de Ministros.** Los expedientes de modificaciones presupuestarias se remitirán por la Oficina Presupuestaria de cada Departamento a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio competente en Hacienda, que lo someterá en su caso, al Ministro competente en Hacienda para su aprobación o para su elevación al Consejo de Ministros, en función de las competencias atribuidas por la normativa vigente. - Una vez que la Dirección General de Presupuestos tenga conocimiento de la aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria, procederá a su **instrumentación mediante la expedición de los correspondientes documentos de modificación de crédito MC**.
RESOLUCIÓN	El procedimiento termina con la Resolución que deberá ser motivada, indicando expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera, así como al programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
INSTRUMENTACIÓN	Aunque no es una fase de procedimiento administrativo si es necesario realizarla para que la modificación sea operativa. Consiste en confeccionar y autorizar por parte de la Dirección General de Presupuestos el correspondiente documento contable **"MC"** que registra la modificación en el sistema informático.

CLASIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		
PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS	**CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS**	**TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**
Especialidad cuantitativa	Carácter limitativo	- **Créditos extraordinarios.** - **Suplementos de crédito.** - **Ampliaciones de crédito.** - **Generaciones de crédito.**
Especialidad cualitativa	Carácter vinculante	- **Transferencias de crédito.**
Especialidad temporal	Carácter temporal	- **Incorporaciones de crédito.**

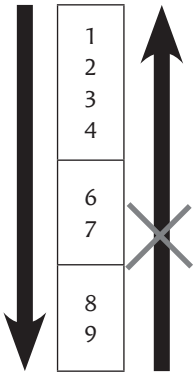
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

CONCEPTO

Son los traspasos de cantidades de un concepto a otro del presupuesto, aplicando la disminución de una o varias partidas y el correlativo aumento de una o varias diferentes sin que el montante total del gasto se vea afectado. Las transferencias constituyen una excepción al principio de "vinculación" o especialidad cualitativa del presupuesto y mantienen el equilibrio financiero del presupuesto ya que no afectan al límite cuantitativo.

RESTRICCIONES (ART. 52 LGP)

La Ley 47/2003, General Presupuestaria, generaliza el uso de esta modificación presupuestaria al permitir traspaso de dotaciones entre diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos siempre que se respeten las siguientes restricciones:



a) No podrán realizarse transferencias desde créditos para operaciones financieras (capítulos 8 y 9) al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital (capítulos 6 y 7) a créditos para operaciones corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4).

b) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada.

c) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social o cuando afecten a créditos de la sección 06 Deuda Pública.

Excepciones a las restricciones (art. 52 LGP)

– Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas; las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el Presupuesto del Estado u organismos autónomos; las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos.

– **Limitaciones en relación con los créditos destinados a subvenciones nominativas**

En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (prorrogada automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025), la limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a corrientes a que se refiere el art. 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no será de aplicación:

- *Cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en el apartado 6 del art. 9.Dos de la presente Ley (le corresponde al Ministro competente en materia de Hacienda autorizar las transferencias que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1°, 2° y 4° de la letra a), del art. 1 de la presente Ley, desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes).*
- *Cuando las transferencias se efectúen en el ámbito del Instituto Nacional de Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (autoriza el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(autoriza el Ministro competente en materia de Hacienda), cuando se efectúen en uso de las autorizaciones contenidas en el art. 15 y en el apartado Uno del art. 16.*
- *Las limitaciones contenidas en el art. 52.1b) LGP, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización otorgada al Ministro competente en materia de Hacienda en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 9.Dos de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2023.*

COMPETENCIAS	
- Ministros. - Presidentes de los órganos del Estado con secciones diferenciadas. - Presidentes y directores de los OO.AA. - Presidentes y directores de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.	Son competentes para autorizar transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los capítulos II y VI, siempre que se encuentren previamente codificados en la clasificación económica, y no afecten a los de personal o no incrementen los créditos que se especifiquen a su propio nivel de desagregación según el art. 43.2 de la LGP.
- Gobierno.	Entre distintas secciones presupuestarias siempre que sea como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
- Ministro competente en materia de Hacienda.	Restantes transferencias.
La Ley de Presupuestos de cada año atribuye determinadas competencias para efectuar transferencias de crédito al Ministro competente en materia de Hacienda y a otros Ministros con carácter específico.	

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	
CONCEPTO	El art. 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, define los créditos extraordinarios y suplementos de crédito como la modificación presupuestaria que procedería tramitar cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de otras modificaciones presupuestarias.
FINANCIACIÓN	Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto (Capítulos 1 hasta el 7 inclusive), el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
COMPETENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 55 LGP)	- **Cortes Generales.** El Ministro competente en materia de Hacienda propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos: • Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores para los que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financia mediante baja en el Fondo de Contingencia como con baja en otros créditos. • Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos. • Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto. - **Consejo de Ministros** El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al Fondo de Contingencia.

<table>
<tr><th colspan="2">Reglas para los créditos extraordinarios y suplementos de los organismos autónomos (art. 56 LGP)</th></tr>
<tr><td colspan="2">- La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Si la financiación hace necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el procedimiento que sea de aplicación al Estado.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Competencias</td><td>Presidentes o Directores de los organismos hasta un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal o a los contemplados en el apartado 2 del art. 44 de la LGP (créditos especificados a su propio nivel de desagregación), dando cuenta de los acuerdos al Ministro de que dependan y al Ministro competente en materia de Hacienda). Cuando no exista crédito inicial en el correspondiente capítulo se aplica solamente la limitación cuantitativa.</td></tr>
<tr><td>Ministro competente en materia de Hacienda cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de 1.000.000 de euros. Asimismo, le corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión de los Presidentes o Directores de los organismos siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado. Igualmente cuando no exista crédito inicial en el correspondiente capítulo se aplica únicamente la limitación cuantitativa.</td></tr>
<tr><td>Al Consejo de Ministros en los restantes casos.</td></tr>
<tr><td>Los límites establecidos a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente según afecte a gastos de personal o a los incluidos en el apartado 2 del art. 44 (vinculación según especificación) o se trate del resto de los gastos.
No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación del Estado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">El Ministro competente en materia de Hacienda remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinará a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, se remitirá un proyecto de Ley a las Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior.</td></tr>
</table>

Ampliaciones de crédito

Concepto

Tal como establece el art. 54 LGP "excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de Clases Pasivas del Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones."

Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la Deuda del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma.

En el presupuesto de la Seguridad Social los créditos destinados al pago de pensiones, subsidios y dotación al Fondo de Reserva, entre otros.

- **En un anexo a la Ley de Presupuestos de cada año se recogen los créditos ampliables para cada ejercicio diferenciado aquellos que son ampliables en todas las Secciones y Programas y los que son ampliables de modo particular para cada Sección y Programa. De los créditos ampliables en todas las Secciones y programas cabe destacar los dos siguientes:**
  a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, civiles o militares.
  b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos de gastos de los Organismos autónomos, hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos.
  c) Los créditos destinados a atender el pago de sentencias firmes en los términos previstos en el apartado 1 del art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  d) Los créditos necesarios para aplicar al presupuesto las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y en el art. 31 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

Financiación

Estado.- Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, conforme a lo previsto en el art. 50 de la LGP, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.

Organismos autónomos.- La financiación de las ampliaciones de crédito en el Presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo. (En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado).

Limitación

No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y en el de la sección 06 Deuda Pública siempre que su aprobación no reduzca la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el art. 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o cuando la minoración resulte de un traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas.

Competencia

Corresponde al Ministro competente en materia de Hacienda, autorizar las ampliaciones de crédito tanto en el Estado como en los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias asignadas a los Presidentes y Directores de las Entidades de la Seguridad Social en el art. 63.3 de la LGP.

Durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Titulares de los Departamentos Ministeriales o a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo autorizar en sus respectivos presupuestos las ampliaciones de crédito de capítulo 1 «Gastos de personal» que se financien con cargo a créditos del mismo capítulo (LPGE-2023).

Incorporaciones de crédito	
Concepto	Esta modificación presupuestaria es una excepción al principio de temporalidad del presupuesto, que permite que algunos créditos de un ejercicio no aplicados en el mismo, puedan serlo en uno posterior. En este sentido se pronuncia el art. 49 LGP cuando dice que "los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho (regla general), sin perjuicio de lo establecido en el art. 58 (incorporaciones de crédito, regla excepcional).
Créditos incorporables (art. 58 LGP)	No obstante lo dispuesto en el art. 49 de la LGP, se podrán incorporarse a los correspondientes créditos de un ejercicio, los remanentes de crédito del ejercicio anterior en los siguientes casos: a) Cuando así lo disponga una norma de rango legal. (En este sentido las leyes de presupuestos para cada año recogen en su ANEXO una lista de remanentes de crédito del ejercicio anterior que podrán incorporarse al ejercicio actual y también el RDL 36/2020). b) Los procedentes de generaciones a que se refiere el apartado 2 del art. 53, en sus párrafos a) y e): [a) Aportación del Estado...; e) Ingresos legalmente afectados...]. Establece la LPGE-23 que durante la vigencia de estos presupuestos no se podrán incorporar los remanentes de créditos derivados de generaciones aprobadas en el ejercicio anterior, quedando por tanto sin efecto lo previsto en el art. 58.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Esta restricción no afectará a los remanentes de créditos que se hubieran generado en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las entidades referidas en los apartados 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) del art. 1 de la presente ley. A estas incorporaciones les será de aplicación, respecto a su financiación, lo previsto en el art. 42 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. c) Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en LGP y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario. d) Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos, los remanentes que resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes del ejercicio anterior.	
Financiación	- Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el art. 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras. - Las incorporaciones de crédito en el Presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo.
Competencias	**Del Ministro competente en materia de Hacienda:** le corresponde autorizar las incorporaciones de remanentes reguladas en el art. 58 de la LGP.

Generaciones de crédito

Concepto

La generación de crédito es aquella modificación presupuestaria que permite incrementar los créditos de algunas aplicaciones presupuestarias como consecuencia de la realización efectiva de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

Enumeración

El art. 53 LGP dice que podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio *(con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior)* como consecuencia de:

a) Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
b) Ventas de bienes y prestación de servicios.
c) Enajenaciones de inmovilizado.
d) Reembolsos de préstamos.
e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente.

Condiciones

- La generación solo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, en el caso de los organismos autónomos correspondiente y de la Seguridad Social, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo a) (Aportación...) del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o entidad correspondiente o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio.
- Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.
- Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.
- Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.
- Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior

Competencias

Ministros	Párrafo a): Aportación... Párrafo d): Reembolso de préstamos. Párrafo f): Ingresos por reintegros...
Ministro competente en materia de Hacienda	Párrafo b): Venta de bienes y prestación de servicios (Ppto. del Estado). Párrafo e): Ingresos legalmente afectados...(Ppto. del Estado). Párrafo c): Enajenación de inmovilizado.
Presidentes y Directores de OO.AA.	Son competentes para generar créditos en todos los casos a excepción del citado en el párrafo c) enajenación de inmovilizado que corresponde al Ministro competente en materia de Hacienda.

Anticipos de tesorería

(Art. 60 LGP) Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro competente en materia de economía, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 1% de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos:

a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado, o

b) Cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

   - Si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito el Gobierno, a propuesta del Ministro competente en materia de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo de tesorería con cargo a los créditos del respectivo Departamento ministerial u organismo autónomo, cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.